القوانين الهندسية والاخلاقيات المهنية

ENG312e
ENG312c
ENG312m
GENN353a
GEN 352

(مصطلحات ومفاهيم قانونية)

1. عرف القانون واذكر فروعه

هو مجموعه من اللوائح والقواعد التي تنظم سير عمل وتحفظ القانون وبدونها تعم الفوضى ويغيب النظام

فُروع القانون

يُقسّم القانون إلى قِسمين أساسيين وهُما القانون العام والقانون الخاص

القانون العام: هو مجموعة من القواعِد والأنظِمة التي تُنظِّم العلاقات بين طرفين أحدهما له السّيادة على الآخر مثل الدّولة. امثله

- **قانون الجمارك**

قوانين التّعليم
القانون الإداري
القانون المالي

القانون الخاص: هو مجموعة من القواعِد والأنظِمة التي تُنظِّم العلاقات بين طرفين ليس لأحدهما السّيادة والسُّلطة على الأخر. امثله

- ✓ قانون العقود والتجارة
- ✓ قانون الضرر
- ✓ قانون الملكية
- ✓ قانون المواريث
- ✓ قانون الأحوال الشخصية.
- ✓ قانون الشركات.

---

2. اذكر اهداف القانون

- تحقيق الأمن للأفراد
- تحقيق العدْل ين الأفراد
- تحقيق الاستقرار
- تحقيق الأهداف الاقتصاديّة
- تحقيق الأهداف السّياسيّة

---

3. عرف الدستور واذكر خصائصه واشرح بإيجاز أهمية الدستور الديمقراطي

يُعرّف الدستور بأنّه مجموعة من المذاهب والممارسات التي تشكل المبدأ الأساسي لتنظيم الدولة السياسية

أهمية الدستور الديمقراطي

يوجد أهمية كبيرة للدستور الديمقراطي في الدولة، ومنها

- امتلاك الشعب الحق في اختيار شكل الحكومة بما يتناسب مع ظروف البلد وتقاليده، وليس فقط انتخابها
- ترسيخ مبادئ الدستور من خلال وضع الشعب لآليةٍ تضمن إنفاذ الدستور، ومنع الحكومة من تغييرها.
- امتلاك الشعب الحق في وضع حدودٍ دائمةٍ على حكومته

(مفهوم الأمن والسلامة المهنية)

1. اذكر المخاطر التي صنّفتها منظومة الأمن والسلامة

مخاطر كيميائية، مخاطر فيزيائية، مخاطر كهربائية، مخاطر بيولوجية

---

2. عرف الشخصية الاعتبارية واذكر أنواعها وخصائصها

هى الشخصية التى تمثل شركة,جمعيه ,وزاره او اى مؤسسه

أنواع الشخصية الاعتبارية

شخصيه اعتباريه عامه: مثل الدوله وتتمتع بحقوق وامتيازات الدولة.

شخصيه اعتباريه خاصه: الشركات والجمعيات

خصائص الشخصية الاعتبارية

الاسم – الحالة – الصفة الدينية – الموطن – الذمة المالية – الأهلية

الفرق بين القانون والتّشريع

(1) الشُمول (2) المصدر (3) كتابة النّص (4) الموضوع (5) الاستخدام

مصادر القانون متعدده مثل العرف – الدين – احكام قضائية سابقه – مجلس النواب
اما التشريع مصدر واحد وهو مجلس النواب

أهداف منظومة الأمن والسلامة المهنيّة

- توفير بيئات أمنة للعمل، من خلال توفير كافة الاحتياطات، ووسائل السلامة العامّة للعمّال.
- الحفاظ على سلامة العاملين، وأرواحهم، وتجنيبهم الأخطار المُحتملة التي قد تقع نتيجة وجود أي نقص، أو إهمال في تحقيق شروط السلامة العامّة
- الحرص على سلامة المعدات، والآلات، والممتلكات الخاصّة بالمنشأة
- تنفيذ شروط نظام إدارة الجودة المنصوص عليها في نص القانون المختص بحقوق العمل، والعمّال.
- تطبيق المقاييس، والمعايير الدولية، والعالمية في الأمن، والسلامة المهنيّة.
- الحرص على البيئة المحيطة، وعدم تلويثها بأي شكل من الأشكال.
- نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المجتمعات، حتى تصبح مفهوماً متأصلاً، وشيئاً أساسياً في أي مجتمع.

قوانين الصحة والسلامة المهنية

✓ عمل فحص طبي ابتدائي بهدف تقييم الحالة الصحية والقدرات البدنية والنفسية للعامل عند البدء بالعمل، مما يُساعد على تجنب توظيف العامل في وظيفة قد تُشكّل خطراً له أو لزملائه، كأن يكون مصاباً بأمراض الصرع أو القلب أو الأمراض المعدية

- ✓ تقييم بيئة العمل من أجل التعرف على المخاطر الموجودة أو المحتمل وجودها وتفاديها .
- ✓ عمل فحص طبي دوري، وفحوصات طبية أخرى في مناسبات مختلفة كالفحص الطبي عند الترقية أو عند بلوغ سن المعاش وغيرها .توفير الرعاية الطبية للعاملين كخدمات العيادة الخارجية وتوفير الأدوية اللازمة وخدمات الأخصائيين والمستشفيات .
- ✓ تدريب المسؤولين عن الإسعافات الأولية على علاج الحالات الطارئة والتأكد من أنّ المعدات والأدوية ما زالت كافية وصالحة للاستعمال .
- ✓ التأكد من استيفاء الشروط الصحية في أماكن حفظ وإعداد وتناول الطعام
- ✓ تشخيص وعلاج إصابات العمل والأمراض المهنية
- ✓ توفير كمية مناسبة من المياه الصالحة للشرب والاغتسال،
- ✓ توفير عدد مناسب من دورات المياه والأماكن الصحية لحفظ الطعام وتناوله
- ✓ التثقيف الصحي لجميع العاملين وعلى كافة المستويات
- ✓ إنشاء ملف طبي خاص لكلّ عامل يحتوي على معلومات العامل الشخصية، ونوع عمله، وحوادث وإصابات العمل، والإجازات المرضية

قوانين السلامة العامة

- ✓ الالتزام باستخدام معدات الوقاية والسلامة الشخصية أثناء العمل .
- ✓ الحرص على توفير معدات الإسعاف الأولية في مواقع العمل للتعامل مع الإصابات البسيطة والطارئة
- ✓ إبعاد المواد الكيماوية والمواد القابلة للاشتعال عن أماكن تجمع العمال وحفظها في مكان مناسب لا يُشكل خطراً على المصانع والمنشآت والعاملين فيها
- ✓ وجود مشرف للصحة والسلامة المهنية في كل منشأة، بهدف تعريف العاملين وتوعيتهم بمفهوم السلامة المهنية وأهميته بالإضافة إلى متابعة متطلبات السلامة الواجب توفرها في مكان العمل للحد من حصول الكثير من الحوادث
- ✓ تنفيذ التمارين المختلفة للعاملين من أجل إكسابهم الخبرات الكافية للتعامل مع الحوادث عند وقوعها .
- ✓ عقد دورات للمشرفين على العمل والعاملين وذلك من خلال التنسيق والتواصل الدائم مع جهاز الدفاع المدني للصحة والسلامة المهنية، بهدف توفير بيئة عمل آمنة للجميع .
- ✓ توعية العاملين بشكل دوري من خلال إصدار الملصقات والبوسترات ومواكبة التطورات على بيئة العمل في مجال الصحة والسلامة المهنية

(السجل الصناعي)

1. اذكر شروط القيد في السجل الصناعي

- أن تكون المنشأة صناعية أو حرفية .
- أن يبلغ عدد العمال بالمنشأة من عشرة عمال أو أكثر
- أن يبلغ رأس مال المنشأة خمسة ألاف جنيه فأكثر على أن يحسب رأس المال المذكور من مجموع رأس المال الثابت
- أن تكون المنشأة تمارس نشاطها في إحدى الأنشطة الصناعية

---

2. البيانات الرئيسية المطلوبة للتسجيل في السجل الصناعي :

- اسم المنشأة وسمتها التجارية وعنوانها .
- اسم صاحب المنشأة أو المدير المسئول عن إدارتها وكيانها القانوني .
- رأس مال المنشأة والعمالة والأجور والإعلانات .
- المنتجات والخدمات إلى تقدمها المنشأة .
- الخامات اللازمة والقوى المحركة وعدد أيام العمل السنوية وعدد ورديات كل يوم عمل .

---

3. اذكر الحالات التي تتطلب التقدم بطلب تعديل البيانات بالسجل الصناعي

- تغيير اسم المنشاة او مديرها المسؤول
- زيادة راس المال بعروض زيادة الانتاج
- أي تغيرات ثانوية اخرى تؤثر على الإنتاج

---

5. مزايا استخراج السجل الصناعي:

1- استخراج البطاقة الاستيرادية .
2- دخول المناقصات بقطاع الأعمال .
3- الحصول على خصم جمركي بالنسبة لواردات المنشأة .
4- الحصول على الحصص التموينية المقررة .
5- عمليات التصدير التي تقوم بها المنشأة .

1. **الحالة التى يتم فيها الغاء الترخيص بعد صدورة**

إذا ثبت ان صاحب الشان قد تخلف بغير سبب معقول عن اقامة المنشاة او تكبير حجمها او تغيير الغرض الصناعى لها على النحو المرخص فيه خلال المهلة الواردة فى الترخيص

---

2. **وتلغى رخصة المحال التجارية فى الاحوال الاتيه**

- إذا أزيل المحل ولو أعيد بناؤه.
- إذا المحل كان فى مكان و تم نقله.
- اذا اصبح المحل غير قابل للتشغيل .
- اذا صدر حكم باغلاق المحل نهائيا.
- اذا اجرى تعديل فى المحل.
- اذا اوقف لمدة سنتين عمل.

---

3. **اذكر ما يلزم ان يتوافر في العلامة التجارية ليتم تسجيلها**

- أن تكون ذات صفة مميزة.
- أن تكون مشروعة.
- أن تكون جديدة.
- أن تكون قابلة للإدراك البصري.
- ألا تكون محضورة قانوناً.

---

4. **يتم شطب العلامة التجارية فى حالات التالية**

- عدم الاستعمال العلامة لمدة 5 سنوات
- عدم تقديم طلب تجديد.

---

5. **العلامات و البيانات التي لا تصلح ان تكون علامة تجارية:**

- كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صبغة دينية.
- كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
- الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها، أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.
- صور الآخرين أو أسماؤهم الشخصية أو التجارية ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها.

6. **البيانات التى تعطى للمالك بعد اتمام عملية تسجيل العلامه التجارية**

- الرقم المتتابع للعلامه
- تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل
- الاسم التجارى او اسم ولقب مالك العلامه ومحل اقامته وجنسيته
- صور مطابقه للعلامه
- بيان المنتجات والبضائع المخصصه لها العلامه

---

7. **المواصفات القياسية وسيلة فعالة لتحقيق أهداف هامة منها:**

- زيادة القدرة الانتاجية للمنتجات فى مختلف المجالات .
- التبسيط والتبادلية .
- السلامة والصحة وحماية الحياة والبيئة .
- حماية المستهلك والمنتج .
- الاتصال والتفاهم بين الأطراف المعنية فى الأنشطة الصناعية والتجارية
- ازالة العوائق الفنية أمام التجارة والاقلال من المنازعات.
- لغة مشتركة.

البيانات التجاريه

- نوع البضاعه
- عددها واوزانها وكمياتها
- بلد المنشا
- العلامه التجارية
- التوحيد القياسي لها
- برائة الاختراع ان وجدت
- المواد الداخلة فى التصنيع

اسئله اضافيه

- **ما تعريف العلامة التجارية ؟**

العلامة التي يتخذها الصانع او التاجر شعاراً لمـنتجاته او بضـــاعته تميزاً عن غيره من المنتجات والبضائع المماثلة

متى يتم شطب العلامة التجارية فى حالات التالية

- عدم الاستعمال العلامة لمدة 5 سنوات
- عدم تقديم طلب تجديد.

عرف التوحيد القياسي

هو رغبة الدوله ممثله فى وزارة الصناعه فى ايجاد مرجع ثابت لجميع المنتجات

المواصفات القياسية وسيلة فعالة لتحقيق أهداف هامة منها:

- زيادة القدرة الانتاجية للمنتجات فى مختلف المجالات .
- التبسيط والتبادلية .
- السلامة والصحة وحماية الحياة والبيئة .
- حماية المستهلك والمنتج .
- الاتصال والتفاهم بين الأطراف المعنية فى الأنشطة الصناعية والتجارية
- تخفيض التكاليف والتوفير الشامل فى الجهد الانسانى والمواد والطاقة .
- زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والدولية .
- ازالة العوائق الفنية أمام التجارة والاقلال من المنازعات.
- لغة مشتركة.

بعض الأمثلة و الطرق التي يعتبرها القانون المصري أسلوباً للغش و التدليس في الصناعة :

- ✓ ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- ✓ حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- ✓ نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها - بموجب الإتفاق أو العرف أو النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
- ✓ عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها.
- ✓ باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أوقياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة.

يتم وضع المواصفات والمعايير للمنتجات الحيويه :

- تقوم وزارة الصناعه باخذ راى الجهات المختصه بانواع المنتجات الصناعيه المصريه والموارد الاوليه ومواصاتها
- لوزير الصناعه ان يتخذ قرارات ملزمه فى:
  - ايجاد معايير موحدة تطبقها الصناعة الانتاجية
  - تحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعمله فى الصناعة